Câu 1 (1.5đ): Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải có những điều khoản nào ? Cần chú ý nội dung gì khi soạn thảo hợp đồng ? Hợp đồng này có thể soạn điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được hay không ?

HĐ dịch vụ pháp lý phải có các điều khoản sau:

1. Nội dung và phạm vi công việc tư vấn

Từ thực tế của quá trình cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua, chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp cho Quý Công ty những Dịch vụ sau:

- Cung cấp đều đặn hàng tháng các văn bản pháp luật mới có ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty.
- Cung cấp các chỉ dẫn cần thiết và cố vấn cho Quý Công ty về các biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Công ty trong khuôn khổ các quy định của pháp luật.
- Khi có yêu cầu của Quý Công ty, tiến hành nghiên cứu và cho ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo hợp đồng, thoả thuận, tài liệu giao dịch khác nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Quý Công ty cũng như đảm bảo việc các tài liệu, hồ sơ nói trên tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước.
- Tư vấn và giải đáp các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty khi được yêu cầu bằng miệng hoặc bằng văn bản trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

2. Hiệu lực và thời hạn của Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi một Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản, ít nhất là ba mươi (30) ngày trước khi chấm dứt Hợp đồng.

3. Phí tư vấn và các điều kiện thanh toán

Quý Công ty có thể lựa chọn một trong 02 phương thức xác định và thanh toán phí dịch vụ tư vấn, cụ thể như sau:

<u>Phương án 1</u>

Hàng tháng (chậm nhất là vào ngày mồng 5 của tháng), Quý Công ty sẽ trả cho chúng tôi một khoản phí tính theo tháng (chưa có thuế giá trị gia tăng) là .../tháng

Khoản phí trả cho các dịch vụ do chúng tôi cung cấp thêm theo quy định trong các Phụ lục của Hợp đồng (nếu có), sẽ được xác định trên cơ sở từng vụ việc cụ thể, không nằm trong khoản phí trả theo tháng nói trên.

<u>Phương án 2</u>

Phí được trả tính theo giờ làm việc thực tế của luật sư. Mức phí luật sư được ấn định là tương đương …/giờ. Cuối mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi cho Quý Công ty một bảng kê chi tiết thời gian mà luật sư thực tế đã làm việc cho Quý Công ty trong tháng và trên cơ sở đó xác định khoản phí luật sư mà Quý Công ty sẽ thanh toán cho chúng tôi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được gửi tới cho Quý Công ty.

4. Các điều khoản khác

- **Bảo đảm.** Trong khi thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ, chúng tôi bảo đảm sẽ hành động một cách cẩn thận, trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật, các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.
- **Bảo mật.** Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin do Quý Công ty cung cấp và các thông tin có liên quan. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi việc cung cấp thông tin là thể theo yêu cầu của các nhà chức trách có thẩm quyền theo luật định.
- **Giải quyết tranh chấp.** Mọi tranh chấp có liên quan đến Hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được giải quyết trước hết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các Bên. Trong trường hợp không thương lượng được, mỗi Bên đều có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.